

1521742-36.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... anterior por crime de roubo duplamente majorado (processo nº 0010913-08.2011.8.26.0050, da 30ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra, com trânsito em julgado para a Defesa aos 13/06/2013 e pena julgada extinta em 02/06/2016, com fundamento no artigo 1º, inciso I, do Decreto Presidencial nº 8.615/2015); b) condenação anterior por crime de furto qualificado tentado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1521742-36.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521742-36.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2260132/2022 - 08º D.P. BRAS, 27608375 - 08º D.P. BRAS, 2260132 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO CÉSAR DE JESUS

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

ANTÔNIO CÉSAR DE JESUS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 1/2), no dia 22 de setembro de 2022, por volta das 18h30, na Rua Bresser, Brás, nesta capital, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios com outro indivíduo desconhecido, subtraiu para si um aparelho celular Samsung, modelo A10, avaliado em R\$ 900,00 (novecentos reais), pertencente à vítima A.L.N.S., conforme Boletim de Ocorrência nº GU8128-1/2022 (fls. 14/17).

Narra a denúncia que, conforme apurado, a vítima caminhava pela Rua Bresser com o celular na mão, momento em que o denunciado e o comparsa, com a clara e inequívoca intenção de furtar, passaram próximo da vítima com bicicletas e rapidamente

subtraíram o celular.

Relata ainda a inicial que, em seguida, transeuntes começaram a gritar “pega ladrão, pega ladrão”, momento em que, já na Rua 21 de Abril, policiais militares foram informados e, conseqüentemente, realizaram a abordagem.

É da exordial que, com o indiciado, foi encontrado um aparelho celular da marca Motorola, produto de furto anterior (conforme Boletim de Ocorrência nº 1246942/22) e pertencente a outra vítima.

Narra ainda a inicial que, ao ser interrogado informalmente, o indiciado confirmou a prática delitiva e confessou que, durante a perseguição, dispensou o celular Samsung no chão.

Em solo policial, o indiciado confessou ser o autor do crime, bem como alegou ter praticado o delito em concurso com um amigo, o qual não teve sua identidade revelada (fl. 11).

Por decisão proferida em audiência de custódia realizada em 23 de setembro de 2022 (fls. 47/48), a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal (fls. 50/53).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 6 de outubro de 2022, ocasião em que foi também designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 7 de novembro de 2022 às 16h00 (fls. 69/70).

O réu foi citado (fls. 107/109) e a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação a seu favor, requerendo, em suma, a absolvição sumária do acusado (fl. 113).

Em audiência de instrução realizada em 7 de novembro de 2022, foi mantido o recebimento da denúncia.

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas a vítima e as testemunhas policiais militares e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais.

O Ministério Público requereu, em síntese, que a ação penal seja julgada parcialmente procedente, com a condenação do réu por crime de furto simples, tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal. Requereu, ainda, a reparação do dano conforme nota fiscal apresentada pela vítima no valor de R\$ 220,00.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em suma, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, caso assim não se entenda, na remota hipótese de condenação, requer-se: a) o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, pois não há provas de que o furto tenha sido cometido em concurso de agentes. Ora, embora tenha assumido a subtração do aparelho celular, o acusado afirmou ter agido sozinho, sem a ajuda de outros indivíduos, o que foi confirmado pela própria vítima em juízo. Ademais, para a caracterização da aludida qualificadora, faz-se necessária a prova do ajuste prévio, da associação para a prática dos atos executórios, do liame subjetivo entre os agentes, bem como a descrição e individualização da conduta de cada um dos agentes, o que não ocorreu no presente caso. Assim sendo, há no mínimo dúvidas sobre a prática do delito em concurso de agentes, sendo o caso de afastar-se a aludida qualificadora; b) a desclassificação do delito para a sua forma tentada, nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal, pois o réu teria sido ininterruptamente perseguido pela vítima, que não o perdeu de vista, e prontamente detido pelos policiais militares, sem sequer obter a posse desvigiada da “res furtiva”, que foi prontamente restituída à ofendida, de modo que a conduta foi interrompida ainda em seu início, sendo de rigor, portanto, o reconhecimento do “conatus”; c) a fixação de eventual pena no mínimo legal, diante da escassa gravidade do delito e da confissão espontânea do réu, bem como a outorga de regime prisional diverso do fechado, considerando a inexistência de demais circunstâncias judiciais desfavoráveis, o disposto na Súmula nº 269 do E. STJ e o período de prisão cautelar do acusado; d) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, pois ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar; e) o afastamento de eventual pagamento de valor mínimo para a reparação dos supostos danos causados pela infração penal, em razão do suposto prejuízo suportado pela vítima. Primeiro porque, de acordo com jurisprudência pacífica sobre

o tema, este pedido deve vir expressamente descrito na denúncia, para que seja possível o exercício amplo do contraditório pelo acusado, o que não ocorreu no caso dos autos. Segundo porque, com o devido respeito, o Ministério Público não tem legitimidade ou mesmo interesse para postular tal pedido, pois diz respeito a direito disponível da parte ofendida, de cunho meramente patrimonial. Terceiro porque eventual prejuízo sofrido pela vítima demandaria análise mais acurada a ser realizada em esfera própria, que não na esfera penal.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada parcialmente procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu é seu autor.

Houve realmente a prática do crime de furto, cuja materialidade restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 4/5), pelo Auto de Reconhecimento (fl. 9), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 14/17), pelos Autos de Exibição, Apreensão, Avaliação e Entrega (fls. 18/19 e 21) e pelo Relatório Final (fls. 63/65), bem como pela prova oral produzida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório, notadamente pelas declarações da vítima e pelos depoimentos das testemunhas colhidos em juízo, assim como pela confissão do réu.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima Alice Louise Neves dos Santos narrou, em síntese, que estava indo para a igreja e passando na rua, foi pegar o celular, ele passou de bicicleta, pegou o celular e saiu correndo. Passou um policial e acha que foi ele que abordou o réu e também tinham policiais a cavalo. Estava com o celular na mão quando ele passou do lado da declarante e pegou. Ele estava sozinho. Reconhece o réu presente em audiência. Correu muito rápido atrás dele e não chegou a perde-lo de vista. Não chegou a alcança-lo. Tinha um pessoal que viu a declarante gritando. Conseguiu recuperar o celular. Quebrou a tela do celular. Arrumou a tela por R\$ 290,00. Corrige o valor que foi de R\$ 220,00.

Também foi ouvida em juízo a testemunha policial militar Sidmar de Sena Pereira, que afirmou, em síntese, que efetuavam o patrulhamento a cavalo e, em certo momento, foram acionados por populares. Conseguiram identificar o indivíduo que estava em uma bicicleta e conseguiram detê-lo, sendo localizado com ele dois aparelhos celulares, sendo um da vítima daquele mesmo dia e um outro aparelho produto de ilícito. As características do réu condiziam com as informadas. A vítima não teve condições de acompanhá-lo. Os aparelhos estavam na bermuda do réu. Não sabe se no momento da prática do ilícito o réu estava com outra pessoa. O réu dispensou no momento da abordagem, cerca de dois metros. Não havia dúvidas que estava com ele.

Ainda foi colhido em juízo o depoimento da testemunha policial militar Robson Rodrigues Moreira, que relatou, em suma, que estavam em patrulhamento, o rapaz passou de bicicleta e subtraiu um celular. Populares e a vítima passaram a gritar "pega ladrão". Prosseguiram e conseguiram abordar o réu, que estava de bicicleta. O réu informou que tinha jogado o aparelho e mostrou. O réu confirmou que tinha efetuado o furto e a vítima reconheceu o réu e o aparelho, que ele tentou desvencilhar antes da abordagem. A vítima chegou durante a abordagem para reconhecer o rapaz e o aparelho. A vítima mencionou apenas o réu. Reconhece o réu presente em audiência.

Ao ser interrogado em juízo, o réu confessou a prática do crime. Em suma, o réu aduziu que está com 32 anos de idade. Estava em regime aberto desde o mês sete de 2022. Estava em cumprimento de pena por condenação por estupro. Estava na situação de rua. Estava pegando reciclagem. Pegou o telefone e no momento que ela gritou saiu correndo com a bicicleta. Moradores pararam o interrogando, falaram para devolver o telefone e devolveu. Devolveu o aparelho e saiu correndo, o policial abordou e se entregou. Estava sozinho.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais

provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, 8ª edição, Editora Atlas, pág. 469:

"(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, 3ª edição, Editora Revista dos Tribunais, 2007, pág. 411:

"A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia".

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais militares foram coesos e merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defensoria Pública não apresentou qualquer razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

Dessa forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais militares, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem em prol da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

De se observar, também, que o réu foi preso em flagrante delito e estava, poucos segundos antes de se desvencilhar, na posse da res furtiva.

Consoante elucidativos julgados:

"Em tema de furto, a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade, e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-lhe justificação inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório, tanto mais se, tornando-se o réu revel, confessou o crime na fase extrajudicial." (RT 656/303).

(grifos nossos)

"Em tema de furto a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-lhe justificação inequívoca. A justificação dúbia e inverossímil reforçada pelos maus antecedentes do agente e pela inexistência de prova em desfavor do lesado, autoriza o decreto condenatório." (RT 688/334).

Não colhe foros de prosperidade o pedido da ilustre Defesa visando ao reconhecimento da modalidade tentada do delito, pois, o réu somente foi abordado por policiais que foram acionados e conseguiram seguir em direção do suspeito, oportunidade em que conseguiram interceptá-lo. Assim, o réu teve a posse mansa da "res furtiva", ainda que por breve tempo. Nesse ponto, merece transcrição os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, em Código Penal Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 7ª Edição, pág. 665/666: "Em tese, no entanto, o furto está consumado tão logo a coisa subtraída saia da esfera de proteção e disponibilidade da vítima, ingressando na do agente. É imprescindível, por tratar-se de crime material (aquele que se consuma com o resultado naturalístico), que o bem seja tomado do ofendido, estando, ainda que por breve tempo, em posse mansa e tranqüila do agente". (g.n.).

A qualificadora prevista no inciso IV do § 4º do artigo 155 do Código Penal, referente ao concurso de duas ou mais pessoas, não restou demonstrada pela prova oral colhida. Com efeito, ao ser ouvida em juízo a vítima esclareceu que o réu

estava sozinho no momento da prática delitiva.

Consequentemente, à luz das provas colhidas, restou configurada a prática do delito de furto consumado, nos exatos moldes do artigo 155, caput, do Código Penal.

Destarte, todas as provas colhidas são suficientes para o seguro decreto condenatório. Assim, entendendo perfeitamente comprovada a materialidade do crime, bem como a autoria, é necessária a condenação do réu pelo delito de furto.

Passo à aplicação da pena, com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase, verifico que o réu, além de reincidente, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase, ostenta outros antecedentes desabonadores, conforme Folha de Antecedentes (fls. 38/46 e 73/81) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 35/37). Com efeito, o réu ostenta: a) condenação anterior por crime de roubo duplamente majorado (processo nº 0010913-08.2011.8.26.0050, da 30ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra, com trânsito em julgado para a Defesa aos 13/06/2013 e pena julgada extinta em 02/06/2016, com fundamento no artigo 1º, inciso I, do Decreto Presidencial nº 8.615/2015); b) condenação anterior por crime de furto qualificado tentado (processo nº 0056557-08.2010.8.26.0050, da 5ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra, com trânsito em julgado para a Defesa aos 06/09/2011 e pena julgada extinta em 02/06/2016, com fundamento no artigo 1º, inciso I, do Decreto Presidencial nº 8.615/2015) e, c) condenação anterior por crime de estupro (processo nº 0001727-64.2016.8.26.0541, da 1ª Vara do Foro de Santa Fé do Sul, com trânsito em julgado para a Defesa aos 16/01/2017), processo pelo qual o réu ainda cumpre pena, tendo sido beneficiado com a progressão ao regime aberto em 27/07/2022. Esse histórico denota que o réu continua a fazer do alheio seu meio de vida e que as condenações anteriores não foram suficientes para corrigir sua conduta. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legalmente previsto, partindo de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea e, diante da presença concomitante da agravante da reincidência (conforme fundamentação acima), efetuo a compensação de uma pela outra, mantendo a pena fixada na primeira fase.

Assim, não havendo outras circunstâncias a serem apreciadas, torno definitiva a pena fixada em primeira fase.

O regime inicial para cumprimento da pena será o inicial fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em consonância com o artigo 59 do mesmo Estatuto. Registre-se que o réu, além de ser reincidente, ostenta outros antecedentes desabonadores e se encontrava em cumprimento de pena no momento do crime, não sendo favoráveis as circunstâncias judiciais.

Pelas mesmas razões, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Com efeito, não basta o preenchimento dos requisitos objetivos para a referida substituição (quantidade de pena e não ter sido o crime praticado com violência ou grave ameaça a pessoa). É preciso, ainda, que estejam presentes os requisitos subjetivos previstos nos incisos II e III do artigo 44 do Código Penal. Verifica-se, no caso, a presença da agravante da reincidência e de maus antecedentes não sendo a medida socialmente recomendável, nos termos do § 3º do citado artigo.

DISPOSITIVO.

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado ANTÔNIO CÉSAR DE JESUS, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal, impondo-lhe, por isso, a pena privativa de liberdade de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 11 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

A pena de multa será calculada por seu valor unitário mínimo, atendendo ao disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu respondeu a todo o processo preso, não se justificando sua soltura agora que condenado, mantenho a prisão provisória. Com efeito, conforme já aduzido, o réu é reincidente e estava em cumprimento de pena, tendo sido beneficiado com a progressão ao regime aberto em 27/07/2022. O Réu ostenta, ainda, antecedentes desabonadores, a indicar que as condenações anteriores não foram suficientes para corrigir sua conduta. Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor. Recomende-se.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Fixo valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, no valor do prejuízo declarado pela vítima para conserto do seu aparelho celular (R\$ 220,00), conforme requerimento formulado pelo Ministério Público.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lancem-se o nome do sentenciado no "rol dos culpados" e expeça-se a guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, certificado o trânsito em julgado da condenação, expeça-se a certidão da sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P. R.I.C.

São Paulo, 07 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA